党90周年为契机，加强理想信念教育，以改革创新精神全面加强党的建设。理想信念至关重要，要结合纪念建党90周年，引导党员干部和人民群众进一步认识到，没有共产党就没有新中国，没有中国共产党的坚强领导，就不可能取得当代中国举世瞩目的伟大成就。要通过理想信念教育，更加坚定地凝聚起这样一个共识，就是必须始终坚持中国共产党的领导，坚定不移地走中国特色社会主义道路。今年省市县乡四级党委集中换届，县乡两级人大也要开始换届选举。要按照中央的部署和要求，切实加强领导，精心组织、周密安排，扎实做好各项工作。特别是要严肃换届纪律，加强监督检查，坚决杜绝不正之风，坚决查处违法行为，保证换届风清气正，确保换届顺利进行。

习近平同志强调，要广泛宣传、深入学习杨善洲同志先进事迹，进一步形成学习先进、争当先进、赶超先进的浓厚氛围。

以上报告，请予讨论。

云南省第十一届人民代表大会常务委员会公　告

（第39号）

《云南省科学技术进步条例》已由云南省第十一届人民代表大会常务委员会第二十二次会议于2011年3月30日修订通过，现将修订后的《云南省科学技术进步条例》公布，自2011年7月1日起施行。

云南省人民代表大会常务委员会

2011年3月30日

云南省科学技术进步条例

（2011年3月30日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过）

第一章　总　则

第一条　为了促进科学技术进步，发挥科学技术第一生产力的作用，加快科学技术成果向现实生产力转化，推动全省经济社会发展，根据《中华人民共和国科学技术进步法》等法律、法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条　科学技术工作坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的指导方针，围绕实施科教兴省、人才强省和可持续发展战略，构建具有

本省特色的区域创新体系，建设创新型云南。

第三条 促进科学技术进步是全社会的共同责任。

国家机关、企业事业单位、社会团体、民办非企业应当尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，保护知识产权，普及科学技术知识。

第四条 各级人民政府领导本行政区域内的科学技术进步工作，将其纳入国民经济和社会发展规划；发展科学技术普及事业，提高公民的科学文化素质；采取有效措施，推动科学技术进步。

省、州（市）人民政府组织制定科学技术发展规划，建立和完善科学技术进步工作的协调机制，研究解决科学技术进步工作中的重大问题，促进科学技术进步与经济社会协调发展。

第五条 县级以上人民政府科学技术行政部门负责本行政区域内科学技术进步的管理、协调、服务和普及工作，组织实施科学技术发展规划和专项计划，会同有关部门实施科学技术考核。

县级以上人民政府其他有关部门按照各自职责做好科学技术进步的相关工作。

第六条 各级人民政府及有关部门应当加强对少数民族地区、边境地区和贫困地区科学技术进步工作的指导，实行推动科学技术进步的优惠政策，帮助培养当地科学技术人员，加快科学技术成果的推广应用。

第七条 各级人民政府应当加强国内外科学技术合作与交流，吸引技术、人才、资金、信息等创新要素，建立科学技术合作研究中心、联合实验室、研发基地或者产业化示范基地。

鼓励企业、高等学校、科研院所、科学技术人员以及其他社会力量参与和支持科学技术进步活动，研究开发具有自主知识产权的科学技术成果并实施有效转化。

第八条 县级以上人民政府应当建立科学技术奖励制度，对在科学技术进步工作中作出突出贡献的单位和个人给予表彰奖励。

鼓励社会力量设立科学技术奖项。

第二章 科学技术研究开发与成果推广应用

第九条 各级人民政府应当重视科学研究、技术开发和成果的推广应用，建设公共科学技术服务平台，建立和完善科学技术创新服务体系，推动科学技术成果的有效转化，使之逐步形成产业化。

第十条 各级人民政府应当建立健全农业科学技术创新和推广服务体系，重视农业新技术、新品种的研究开发和应用，建立农业技术成果试验示范推广基地和农业资源综合开发区，培育农业科技企业，加强农业实用技术培训，提高农民运用科学技术成果的能力。

第十一条 县级以上人民政府及有关部门应当加强对资源环境、防灾减灾、人口健康、公共安全、文化旅游和城乡发展等领域科学技术的研究开发工作；组织开展矿冶、化工、生物资源、能源、节能环保、新材料、电子信息、先进制造等产业的共性技术研究开发；提升运用高新技术改造传统产业的能力。

第十二条 省人民政府及有关部门应当建立自主创新产品和服务认定制度、财政性资金采购自主创新产品和服务制度，并建立使用首台（套）自主创新装备的风险补偿机制；定期公布自主创新产品目录，提高政府采购中自主创新产品和服务的比重。

在本省的企业、高等学校、科研院所自主研究开发的符合政府采购标准和产品目录、具有自主知识产权的产品，首次投放市场的，在性能、技术等指标能够满足政府采购需求的条件下，政府采

购应当优先购买。

使用财政性资金采购重大装备和产品的建设工程项目，应当承诺采购自主创新产品的比例，其中政府投资的重点工程采购国产设备比例应当符合国家和本省的有关要求。

第十三条 发明专利和实用新型专利的专利权人自专利权被授予之日起满3年，且自提出专利申请之日起满4年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的，具备实施条件的单位或者个人可以依法申请强制许可。

主要利用财政性资金资助的科学技术项目所形成的发明专利权、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权和植物新品种权，项目承担者应当依法实施，并就实施和保护情况向项目管理机构提交年度报告；具备实施条件且在1年内无正当理由没有实施的，项目管理机构可以依法组织无偿实施，也可以许可他人有偿实施或者无偿实施。

第三章 企业技术进步

第十四条 建立以企业为主体，市场为导向，产学研相结合的技术创新体系，发挥企业在技术创新中的主体作用。

鼓励企业建立或者与国内外企业、高等学校和科研院所合作建立企业研究开发机构。

鼓励企业与高等学校、科研院所开展合作，联合申报、承担国家和省科学技术计划项目，开展核心技术和主导产品的研究开发。

第十五条 国有资产监督管理机构应当建立和完善国家出资企业科学技术进步的考核制度，将创新投入、创新能力建设、创新绩效等情况纳入对国有资产出资人代表的考核范围。

第十六条 鼓励企业增加研究开发和技术创新投入。

企业应当按照国家和本省的有关规定，提取当年销售收入一定比例的资金用于研究开发和技术创新，大中型企业不低于当年销售收入的1.5%，高新技术企业按照年销售收入不同分别不低于3%至6%。

第十七条 从事高新技术产品开发、生产、服务的企业和研究开发机构，在税收、融资、用地、人才、贸易等方面享受国家和本省规定的优惠政策。

税务机关应当落实国家支持企业技术创新的税收优惠政策，对企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，按照国家有关规定税前列支并加计扣除；对企业技术创新的研究开发费用有异议的，应当征求州（市）以上人民政府科学技术行政部门的意见。

企业为产品研究开发、科学技术成果转让等所缴纳的科学技术保险费用，按照国家有关规定在税前扣除。

企业用于科学技术研究开发的仪器、设备可以加速折旧；企业生产性固定资产折旧资金应当优先用于技术改造和技术创新。

第十八条 鼓励利用社会资金建立科技型中小企业信用担保机构和专业科学技术担保机构，建立担保机构的资本金补充和多层次风险分担机制。

第十九条 企业应当加强职工技能培训，与科研院所、高等学校、职业学校或者培训机构联合培养专业技术人才和技能型人才。鼓励职工开展发明创造和技术协作。

第二十条 企业应当建立完善高薪聘任、技术入股、股权出售、奖励股权、技术奖励或者分成等多种分配制度。国家出资企业实行激励分配的实施方案应当按照国家有关规定报经批准。

企业应当依法对职务发明创造完成人支付报酬。

第四章　科学技术机构

第二十一条　省人民政府统筹规划本省科学技术研究开发机构的布局，加强省级重大科学基础设施、科学技术创新基地、科学技术园区、重点实验室、工程实验室、工程技术（研究）中心等的规划、建设、使用和管理。

第二十二条　县级以上人民政府应当建立稳定支持公益型科研院所的机制，加大财政投入力度；鼓励科研院所加强公共技术的研究开发和服务，发展成为行业技术中心和技术服务平台。

第二十三条　县级以上人民政府应当鼓励社会力量建立和引进科学技术研究开发机构。社会力量设立的科学技术研究开发机构，享受国家和本省规定的有关优惠政策，有权平等竞争财政性资金设立的科学技术计划项目。

第二十四条　科学技术研究开发机构依照国家和本省有关规定享有研究开发、生产经营、经费使用、机构设置、人员聘用和收益分配等方面的自主权。

第二十五条　各级人民政府应当扶持科学技术中介机构的发展，鼓励国内外社会力量创办科学技术中介机构。

科学技术研究开发及中介机构从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，其技术合同经登记后，依法免征营业税及享受其他税费减免政策。

第五章　科学技术人员

第二十六条　各级人民政府及企业、事业单位应当采取措施，提高科学技术人员的工资和福利待遇，创造有利的环境和条件，充分发挥其作用。

对承担国家、省级重大科学研究、技术攻关和重点社会公益性科学技术研究项目的科学技术人员，应当按照国家和本省有关规定给予奖励；对从事成果转化直接产生经济效益的科学技术人员，应当依照国家和本省有关规定从相应收益中提取酬金。

第二十七条　县级以上人民政府应当制定科学技术人才规划，建设科学技术创新团队，重点培养和引进学术技术带头人、创新人才、高端科学技术人才，为其解决创业和生活中的困难。

鼓励国内外科学技术人才以合作研究或者学术交流、技术培训及工作任职、兼职等形式到云南省服务。

第二十八条　县级以上人民政府采取科技特派员等人才交流方式，鼓励科学技术人员到少数民族地区、边境地区和贫困地区开展科学技术推广和开发活动。

鼓励高等学校、科研院所选派科学技术人员到基层和企业挂职、领办或者创办科技型企业，开展科学技术研究和开发活动。

第二十九条　科学技术人员在选派期间，其原职级、工资福利和岗位保留不变，工资、专业技术职务（职称）晋升和岗位变动与原单位在职人员同等对待，并享受国家和本省规定的优惠待遇。对作出突出贡献的，优先晋升专业技术职务（职称）。

选派到少数民族地区、边境地区、贫困地区或者恶劣、危险环境中工作的科学技术人员，所在单位应当按照规定给予补贴，并提供相应的职业健康卫生保护。

第三十条　科学技术人员应当遵守学术规范，恪守职业道德，诚实守信，不得在科学技术活动中弄虚作假。

第六章　保障措施

第三十一条　县级以上人民政府编制和修订

本级国民经济和社会发展规划应当体现促进科学技术进步的要求，并将高新技术产业发展、创新体系建设、科学技术基础设施建设、重大科学技术项目、科学技术成果推广应用等作为重要内容。

第三十二条 县级以上有关部门在制定与科学技术有关的计划、政策和措施时，应当征求科学技术行政部门和有关研究机构、企业、行业协会及科技人员的意见。

第三十三条 省人民政府应当将重大科学技术基础设施的建设纳入年度基本建设投资计划，安排相应资金，用于科学技术研究基地和创新平台的建设、改造和维护。

第三十四条 县级以上人民政府应当建立科学技术资源共享机制，整合科学技术自然资源、研究实验基地、大型科学仪器和设备、科学技术数据和文献、信息网络等资源。对利用财政性资金设立的科学技术研究开发机构和科学技术研究基础设施，应当优化配置，不得重复建设。

省科学技术行政部门应当会同其他有关部门，建立科学技术资源信息系统，健全科学技术信息公开、资源清查和评价制度。

第三十五条 建立和完善政府性投入、企业投入、金融贷款、社会资金投入等多渠道、多元化的科学技术投入体系，不断提高全省科学技术投入的总体水平。

第三十六条 各级财政用于科学技术经费的增长幅度，应当高于同级财政经常性收入的增长幅度；全省科学技术研究开发经费占国内生产总值的比例应当随着社会经济发展逐步提高。

第三十七条 县级以上人民政府对符合条件的重大科学技术项目贷款按照规定给予政府贴息或者风险补贴；鼓励金融机构增加科学技术项目贷款授信额度，并在利率上给予优惠。

鼓励和支持企业、其他组织成立科技风险投资公司，对科技成果转化和科技型中小企业进行风险投资，并依照国家有关规定享受税收优惠。

第三十八条 县级以上人民政府鼓励高新技术企业利用资本市场融资，并有计划的推荐或者帮助具备条件的企业上市；鼓励金融机构与科学技术行政部门合作建立科技型中小企业融资平台，在信贷等方面支持科学技术应用和高新技术产业发展；鼓励保险机构根据高新技术产业发展的需要开发保险品种。

第三十九条 利用财政性资金设立的科学技术计划项目的管理机构，应当建立项目的评审、监理、诚信和绩效制度，并实行合同制管理。

管理机构应当对承担科学技术计划项目的单位和个人建立诚信档案，作为其项目申报、职称评聘、职务晋升等事项的依据。

第四十条 县级以上人民政府应当对获得国内外授权的专利、植物新品种权、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权，制定或者参与制定地方标准、行业标准、国家标准和国际标准，以及列入国家新产品目录的产品给予扶持和奖励。

第四十一条 省科学技术、发展改革、工业和信息化、财政等行政部门应当采取措施，对高新技术企业、创新型企业及其创新能力建设项目给予扶持，促进企业建设和完善技术创新严台，提高企业自主创新能力。

第七章 法律责任

第四十二条 违反本条例规定的行为，《中华人民共和国科学技术进步法》及其他法律、法规有处罚规定的，从其规定。

第四十三条 任何单位和个人有下列行为之一的，依照国家有关规定责令限期改正，给予处分或者依法给予行政处罚；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，给国家、集体

和他人造成经济损失的，依法予以赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）挪用、克扣、截留科学技术经费的；

（二）滥用职权，压制科学技术研究开发活动的。

第四十四条 科学技术人员有下列行为之一的，除依法承担法律责任外，由有关行政主管部门记入诚信档案，并自该行为被记入诚信档案之日起5年内取消作为直接责任人员申报科学技术计划项目或者科学技术奖励奖项的资格：

（一）在新技术及新产品开发、科学技术成果申报、科学技术奖励评审中采取欺骗等不正当手段，获取或者协助他人获取优惠待遇或者科学技术奖励的；

（二）在科学技术成果鉴定、专业技术职称评定、重大项目咨询论证或者科学技术项目实施中弄虚作假、徇私舞弊以及骗取科学技术项目立项和经费的；

（三）剽窃、篡改、假冒或者以其他方式侵害他人著作权、专利权、发现权、发明权和其他科学技术成果权的；

（四）侵犯本单位技术权益，私自转让本单位科学技术成果的；

（五）在科学技术研究、开发和推广应用中，因故意或者重大过失给国家和集体造成经济损失或者泄露科技秘密的。

第八章 附 则

第四十五条 本条例自2011年7月1日起施行。1994年11月30日云南省第八届人民代表大会常务委员会第十次会议通过的《云南省科学技术进步条例》同时废止。

关于《云南省科学技术进步条例（修订草案）》的说明

——2010年11月23日在云南省第十一届人民代表大会常务委员会第二十次会议上

云南省科技厅厅长 龙 江

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

现在，我受省人民政府的委托，就《云南省科学技术进步条例（修订草案）》〔以下简称条例（修订草案）〕作如下说明：

一、《条例》修订的必要性

《云南省科学技术进步条例》（以下简称条例）自1995年颁布施行以来，对贯彻落实国家科技进步法律和法规，建立和改善我省科技进步法治环境，促进科技进步等方面发挥了重要作用。但是，随着经济社会的发展，特别是国家于2007年对《中华人民共和国科学技术进步法》进行了修订，我省科技事业发展的环境和条件、科技工作的方针和地位、作用和重点等均发生很大变化，主要表现在：一是我省条例中有关科学技术工作指导方针、科技投入、科技资源配置、科技人员的管理与激励机制、科技成果的推广与应用、鼓励企业自主